

1508659-33.2020.8.26.0224

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Homicídio Simples

Magistrado: Rafael Carvalho de Sá Roriz

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: Vara do Júri

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... em virtude de condenação por tráfico (art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006) transitada em julgado para a Defesa em 15/05/2012. 'Por maus antecedentes criminais, em virtude do que dispõe o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição de República, deve-se entender a condenação transitada em julgado, excluída aquela que configura reincidência (art. 64, I, CP), excluindo-se processo criminal em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

TRIBUNAL DO JÚRI

Rua José Maurício, 103, Centro - 07011-060

11-3443.3832 - guarulhosjuri@tjsp.jus.br

Ação Penal de Competência do Júri nº 1508659-33.2020.8.26.0224

4ª SESSÃO DE JULGAMENTO DA 9ª REUNIÃO PERIÓDICA DE 2022

Processo nº:

1508659-33.2020.8.26.0224

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Homicídio Simples

Autos de origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2321436/2020 - SETOR HOM.SEC. GUARULHOS, 10468922 - SETOR HOM.SEC. GUARULHOS, 3831/20/207 - SETOR HOM.SEC. GUARULHOS, 2321436 - SETOR HOM.SEC. GUARULHOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Francisco das Chagas da Silva

Vítima

VÍTIMA - DESCONHECIDO

Em 07 de outubro de 2022, nesta Comarca de Guarulhos, Estado de São Paulo, tomou assento o Tribunal do Júri para a 3ª sessão da 9ª reunião periódica às 13 horas, sob a presidência do Exmo. Sr. Rafael Carvalho de Sá Roriz, MM. Juiz de Direito, comigo escrevente ao final assinado. Conferida a urna, verificou-se conter 20 (vinte) cédulas, com 20 (vinte) jurados/suplentes. À chamada, responderam os jurados Ana Paula Miranda, Claudia Felix Ferreira, Devanei Cardoso, Eduardo Takanori Fushimi, José Ivanilson Oliveira, José Luciano da Silva, José Vicente de Souza Filho, Lilian Renata Silva, Maria Joanita Franco de Moraes, Mariana Martins Salgado, Marina Evelin Oliveira Costa, Mirian Camello, Mônica Costa Almendros, Natalia Pereira de Souza, Reinaldo Ferreira de Castro, Rosa Maria de Almeida, Sonia Maria Ghion, Stella Beatriz Torres de Araújo, Viviane Cristina Guerra Pereira, total de 20 (vinte) jurados/suplentes. Recoilhidas à urna as cédulas dos jurados presentes, o MM. Juiz de Direito fechou-a novamente à chave, tudo à vista dos circunstantes. Após, o MM. Juiz de Direito impôs multa no valor de 1 (um) salário mínimo aos jurados ausentes, embora devidamente intimados, com fundamento nos artigos 442 e 436, § 2º, do Código de Processo Penal, determinando à serventia que cumprisse a decisão nos autos pertinentes. Presente o número legal, o MM. Juiz de

Direito declarou instalados os trabalhos e anunciou o processo em epígrafe. Ao pregão, feito pela Oficial de Justiça Honório Belfort de Andrade Resende, neste ato servindo como porteiro de auditório. Compareceram o Promotor de Justiça, Dr. Rodrigo Merli Antunes, e o defensor Público, Dr. Felipe Dias Rodrigues, que tomaram seus respectivos lugares. Após, anunciou o sorteio do Conselho de Sentença, advertindo os jurados acerca do disposto nos artigos 448, 449, 450, 451 e 452, todos do Código de Processo Penal. Feito o sorteio, o Conselho de Sentença foi constituído pelos jurados Devaneí Cardoso, Natalia Pereira de Souza, José Luciano da Silva, Cláudia Maria da Silva, Maria Joanita Franco de Moraes, Reinaldo Ferreira de Castro e Cláudia Félix Ferreira. A Defesa recusou imotivadamente a jurada Mirian Camello. Formado o Conselho de Sentença, o MM Juiz de Direito se levantou e, com ele, todos os presentes, e colheu o compromisso legal dos jurados sorteados, nos termos do art. 472 do Código de Processo Penal. Em seguida foram-lhes entregues as cópias exigidas no art. 472, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Feito o relatório pelo MM. Juiz de Direito, foi ofertado tempo das 13h20m às 13h30m aos jurados para a leitura da pronúncia. Abertos os trabalhos, o réu foi intimado da decisão de pronúncia e declarou que não deseja recorrer. Pelo seu defensor foi dito não haver prejuízos na continuação do julgamento. As partes afirmaram expressamente não terem interesse em recorrer da decisão. Interrogado o réu, o MM Juiz de Direito deu início aos debates expondo primeiro as regras para os apartes, nos termos do artigo 497, XII, do CPP: a) o deferimento do aparte é discricionário do orador no exercício da palavra; b) o interessado no aparte deverá interromper o orador apenas para solicitar o aparte e, se o orador concordar, deverá formular o aparte em até 1 minuto; c) não haverá réplica a quem fez o aparte ou a qualquer outro; d) feito o aparte, mesmo em tempo inferior a 1 minuto, será acrescido 1 minuto ao tempo do orador; e) não respeitadas as regras, a presidência intervirá e o tempo necessário para restabelecer a ordem será acrescido ao tempo do orador sempre em intervalos de 1 minuto; ato contínuo, passou a palavra ao Ministério Público, que a exerceu das 14:00 horas às 14:50 horas, e sustentou a acusação nos termos da Denúncia e subsidiariamente, a inclusão da agravante da reincidência. Após, o MM. Juiz de Direito, passou a palavra à Defesa, que a exerceu das 14:55 horas às 15:15 horas, pugnando pela absolvição no quesito genérico, subsidiariamente, e o reconhecimento da atenuante da confissão. O MM. Juiz de Direito, indagou o Ministério Público se faria uso da réplica e recebeu resposta negativa. Encerrados os debates, o MM. Juiz de Direito leu os quesitos para votação pelo Conselho de Sentença: 1. "No dia 26 de dezembro de 2020, por volta das 14 horas e 55 minutos, na Alameda Josefina Leme Zamataro, altura do número 50, Bairro Ponte Grande, neste Município, um desconhecido foi morto após agredido e queimado? 2. Francisco das Chagas da Silva, o réu, foi quem o fez? 3. O jurado absolve o réu? 4. O crime foi cometido por motivo cruel: fogo? Após, indagou às partes se tinham algo a requerer acerca dos quesitos e recebeu resposta negativa. Ato contínuo, o MM. Juiz de Direito, acompanhado da Chefe de Seção Judiciário, o Conselho de Sentença, o Oficial de Justiça, o Ministério Público e a Defesa recolheram-se à sala secreta, onde foram entregues a cada jurado duas cédulas, em papel opaco e facilmente dobrável, uma escrita "sim" e outra escrita "não". O MM. Juiz de Direito, após a leitura de cada quesito, determinou a colheita dos votos. O Oficial de Justiça recolheu os votos e, na sequência, em urna separada, as cédulas não utilizadas. O MM. Juiz de Direito, após apurar os votos de cada quesito, conferiu também as cédulas não utilizadas, anunciando que permanecia o total de sete escritas "sim" e outras sete escritas "não". As respostas aos quesitos constam no termo anexo. Finda a votação, o resultado do julgamento foi a condenação nos termos da Denúncia. Retornando todos à sala pública, às portas abertas e na presença dos circunstantes, bem como do réu, o MM. Juiz de Direito prolatou a seguinte SENTENÇA: "[a]o relatório de páginas 322/323 acrescento que ocorreu a preclusão lógica da pronúncia sem recurso e, nesta sessão, o Conselho de Sentença deliberou condenar o réu por homicídio qualificado por meio cruel. Fundamento. preliminarmente, consigno que não houve impugnação das partes aos quesitos após a leitura em plenário (art. 484, CPP) e, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aduz: 'em atenção ao que estabelece o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, as nulidades

ocorridas no Plenário do Júri, no que se refere à quesitação, devem ser apontadas no momento oportuno, sob pena de preclusão' (AgRg no REsp n. 1.654.881/SP, Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 03/05/2017). Quanto ao mérito, apoiado no veredito (art. 5º, XXXVIII, CRFB) passo a liquidar a pena. E, para fixar a base, observo que 'a culpabilidade deve ser entendida como fundamento e limite de toda pena' (LUIZ REGIS PRADO. Curso de direito penal brasileiro, 2ª. ed. São Paulo: RT, p. 81). Logo, as demais circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal servem, na verdade, para graduar a culpabilidade, segundo os seus elementos:

a) a maior ou menor consciência da ilicitude dos fatos - com o exame da personalidade, antecedentes e do comportamento social do réu; b) a possibilidade de agir de modo diverso - mediante análise dos motivos, das circunstâncias, consequências do crime e do comportamento da vítima (JOSÉ ANTÔNIO PAGANELLA BOSCHI. Das penas e seus critérios de aplicação, 4ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, pp. 224/242). Posto isso, observo que o réu traz maus antecedentes em virtude de condenação por tráfico (art. 33, § 4º, Lei 11.343/2006) transitada em julgado para a Defesa em 15/05/2012. 'Por maus antecedentes criminais, em virtude do que dispõe o artigo 5º, inciso LVII, da Constituição de República, deve-se entender a condenação transitada em julgado, excluída aquela que configura reincidência (art. 64, I, CP), excluindo-se processo criminal em curso e indiciamento em inquérito policial' (STJ, HC 31.693/MS, Rel. PAULO MEDINA, DJ 6/12/2004, e no mesmo sentido REsp 727.867/DF, Rel. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 23/04/2007), jurisprudência consolidada no enunciado nº 444 da súmula da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça. Também afirma o Superior Tribunal de Justiça que 'segundo o entendimento desta Corte, o período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal afasta a reincidência, mas não retira os maus antecedentes' (HC 281.051/MS, Rel. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 28/11/2013). O Supremo Tribunal Federal decidiu, em recurso extraordinário com repercussão geral, que 'não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal)' (RE 593.818, Rel. ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, DJe 20/11/2020). Com relação à conduta social, o réu se revelou drogadito e viver pelas ruas; afirmou ainda que parou os estudos no oitavo ano do ensino fundamental porque optou pela vida errante, demonstrando seu desprezo pelos parâmetros da coexistência comunitária harmônica. Por sua vez, 'a vetorial conduta social corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade, de modo que a sua valoração negativa exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental' (HC 544.080/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020). Com efeito, 'a conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora' (REsp 1794854 DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021). Ou seja, 'a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos, não se vinculando ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo

com seu modo de vida no crime' (STJ, REsp nº 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/9/2015). Acerca da personalidade, demonstrou ao longo do processo apatia indiferente que beirou o escárnio silencioso, e mesmo ao reconhecer o crime em plenário o fazia de forma lacônica com o que revelou o seu profundo desprezo pela vida humana que ceifou como quem descarta um objeto inútil. Não apenas isso: agiu com perfídia quando inicialmente negou a autoria do crime e seus antecedentes, como aliás fizera no primeiro interrogatório, e só terminou por reconhecê-los quando confrontado com as provas material e documental, como quem tenta, até a última oportunidade, engabelar a justiça, lançando apostas como se este plenário fosse uma espécie de pano verde. 'Para o exame da personalidade do réu, no momento da fixação da reprimenda básica, é desnecessária a existência de prova pericial' (STJ, AgRg no

AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). São fatores negativos [da personalidade]: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo' (GUILHERME DE SOUZA NUCCI. Código Penal Comentado, 18.^a ed. rev., atual. e ampl.; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 390). Com relação aos motivos, o réu declarou em plenário que executou o crime a conta de uma 'missão' que lhe fora repassada por organização criminoso, o que admitiu de forma plácida denotando sua estruturação como soldado ou missionário de uma ordem pública marginal porque o 'intuito do crime era impor respeito à ordem criminoso da região' (STJ, AgRg no HC 707.068/RJ, Rel. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022). Acerca das circunstâncias do crime, conforme reconhecido no interrogatório, ocorreu enquanto cumpria pena por regime aberto, em descumprimento declarado nas condições deste mesmo regime (páginas 357/364), crime este que lhe fora encomendado ainda dentro da cadeia, quando lhe apontaram a pessoa a ser morta entregando ao réu até uma foto, indicando que ludibriou o sistema prisional e obteve progressão de regime buscando não a regeneração, mas a reincidência; afirma que colheu a vítima a golpes, e pisou em seu rosto, ato de agressividade bestial, e com certeza inspirou tal medo na comunidade que ninguém, dentre todos que assistiram às agressões, segundo o réu ocorrida em praça pública, intervieram em favor do ainda anônimo infeliz morto; agiu concertado com terceiro indicado por esta mesma organização criminoso, o que tornou ainda mais virulenta a ação e reforça a evidência da premeditação. 'As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta' (STJ, AgRg no REsp 1965389/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022). Assim a premeditação, porque 'ressalta a maior gravidade do modus operandi, sendo razão ordinariamente aceita para elevação da reprimenda' (STJ, AgRg no HC 697.666/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022), decorrente de planejamento, divisão de tarefas, (STJ, AgRg no HC 707.460/MS, Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 15/03/2022), dissimulação (STJ, AgRg no HC 686.470/AC, Rel. JESUÍNO RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022), pode ser aqui sobredesvalorada. Também o fato de o crime ter sido executado em praça pública, é passível de receber, aqui, desvalor específico (vg.: STJ, AgRg no HC 707.068/RJ, Rel. OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 22/04/2022; AgRg no AREsp n. 1.803.854/AL, Relator OLINDO MENEZES, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022), mormente porque espraia, com maior eficácia a perda da fé da comunidade na lei, a demandar assim, por força da necessidade de eficácia preventiva geral positiva, uma reprimenda maior, em especial em crimes, como reconheceu o réu, ocorridos dentro de comunidades vulneráveis, já tão acossadas pela violência e, por isso, credores de uma resposta estatal mais firme a reafirmar a importância do bem jurídico vida inclusive nos territórios mais humildes. Com relação às consequências, a vítima permanece desconhecida, inclusive por força do meio empregado (fogo) e, portanto, mesmo a sentença não logra o fechamento necessário à superação do luto que um pai, uma mãe, um consorte ou filho ou filha padece, a permanecer ainda supurada a amputação desta família que o réu, que quis ser o Caronte de uma ordem marginal, impôs, um dia após o Natal, tradicional feriado de confraternização e de exercício do afeto dentro da família; assim o crime, da forma como executado, privou o Estado também de parte do escopo social da jurisdição'. 'As consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal' (STJ, AgRg no HC 709.019/PA, Rel. JESUÍNO

RISSATO, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 04/04/2022). Visto isso, para graduar o peso de cada circunstância judicial negativa reconhecida, diz o Superior Tribunal de Justiça: "[a] legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Rel. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Rel. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discrecionariade vinculada)" (AgRg no HC 603.620/MS, Rel. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020. No mesmo sentido, vg.: AgRg no RESp 1921673/RS, Rel. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022). Assim, presentes 06 circunstâncias judiciais negativas, e '[e]stabelecido o consagrado parâmetro de aumento ideal de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância desfavorável, fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), resultaria no acréscimo de 2 (dois) anos e 3 (três) meses à pena mínima cominada pelo tipo penal por cada vetor desfavorável' (STJ, HC 465.197/SP, Rel. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019), fixo a pena base em 25 anos e 06 meses. Outrossim, acorrem duas agravantes: a reincidência (art. 61, I, CP) e a execução do crime em contexto de calamidade pública posta pela da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCov), de que tratava a Portaria GM/MS nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, revogada apenas pela Portaria GM/MS nº 913, de 22 de abril de 2022 (art. 61, II, j, Código Penal), cuja relevância é patente mormente pela facilidade que o réu logrou de, sem o prejuízo da prova testemunhal, evidentemente pela limitação a circulação de pessoas, colher a vítima em seu bairro, agredi-la, a colocar em um carrinho ainda viva e leva-la até a margem de uma rodovia onde ateou fogo ao corpo (páginas 14/17). Sublinho que não reconheço a confissão espontânea, só ocorrida em plenário, porque em nada contribuiu para o esclarecimento da autoria, dado que o crime ocorreu em 26/12/2020 e a denúncia apenas foi oferecida em 23/03/2022, fundada inclusive no laudo papiloscópico que atestou a digital do réu no galão de gasolina apreendido no local do crime (páginas 26/36) e os arquivos de vídeo que colhem com nitidez o réu na empresa criminoso. A despeito do disposto na súmula 545 do STJ, a mesma Corte já rejeitou a atenuação pela confissão se 'o acórdão recorrido consignou que a confissão do recorrente em nada contribuiu para aclarar o fato, já que outros meios de prova eficazes sustenta a condenação, de modo que nada mais fez o recorrente do que endossar a segura prova já produzida' (STJ, AgRg no AREsp 2026514/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022). Precedentes, ainda, do Supremo Tribunal Federal: 'Reduzida relevância probatória da confissão justificada pelo vasto acervo probatório e por se tratar de confissão qualificada. Precedentes' (STF, HC 185975 AgR, Relator CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020). A cada agravante atribuo o peso ordinário de um sexto, encerrando a dosimetria em 34 anos de reclusão, limitada, porém, ao teto legal de 30 anos. O regime inicial é o fechado em razão de tratar-se de crime hediondo, por conta da violência, da quantidade de pena imposta, bem como das circunstâncias negativas ressaltadas, que ampliam a necessidade de recrudescer a vigilância ao menos no início da execução da pena (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), atendendo-se assim as súmulas 718 e 719 do STF respectivamente: 'a opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada' e 'a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea'. Pelos mesmos motivos, deixo de substituir a pena corporal por restrições de direitos e de suspender condicionalmente a privação de liberdade, porque ausentes os requisitos

legais (artigos 44, I, e 77, cabeça, Código Penal). O réu permaneceu preso durante todo o processo não havendo motivos para a concessão de liberdade provisória, pois presentes ainda os motivos que fundamentaram a prisão preventiva, agora com mais razão ante a condenação imposta. Outrossim, incide o art. 492, I, e, do CPP, com redação dada pela Lei 13964/2019, não conflitante com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ADCs 43, 44 e 54, que se limitaram a declarar a constitucionalidade do art. 283 do CPP sem excluir outra solução enquadrável no art. 5º, LVII, da Constituição da República, a exemplo do novo dispositivo, cuja compatibilidade com a lei maior já foi atestada pelo Supremo Tribunal Federal: 'Direito Constitucional e Penal. Habeas Corpus. Duplo Homicídio, ambos qualificados. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Início do cumprimento da pena. Possibilidade. 1. A Constituição Federal prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, d). Prevê, ademais, a soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, c), a significar que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. 2. Diante disso, não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Essa decisão está em consonância com a lógica do precedente firmado em repercussão geral no ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavaski, já que, também no caso de decisão do Júri, o Tribunal não poderá reapreciar os fatos e provas, na medida em que a responsabilidade penal do réu já foi assentada soberanamente pelo Júri. 3. Caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, o Tribunal poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso. 4. Habeas corpus não conhecido, ante a inadequação da via eleita. Não concessão da ordem de ofício. Tese de julgamento: 'A prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade' (HC 118770, Rel. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017). O réu deverá arcar com a taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs e demais as despesas processuais (artigos 2º e 4º, § 9º, a, da Lei estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, e 804 e 805, CPP), atualizadas monetariamente conforme tabela do Egrégio Tribunal de Justiça desde a prática do ato que remuneram (súmula 43, STJ), mas contados juros de mora apenas a partir do trânsito em julgado da decisão. Dessarte julgo procedente o pedido e CONDENO FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA pois, pela conduta descrita no art. 121, § 2º, III, do Código Penal, a 30 anos de reclusão. Condono o réu ao pagamento da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs e demais despesas processuais, atualizadas monetariamente desde a prática dos atos que remuneram, mas contados juros de mora de 1% apenas do trânsito em julgado da condenação. Mantenho a prisão provisória e, portanto, nego ao réu o direito de apelar em liberdade, conforme fundamentado no item anterior. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Caso haja recurso desta sentença, expeça-se guia de execução provisória. Comunique-se ao IIRGD, mas o lançamento do nome do réu no rol dos culpados e a comunicação à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da Constituição da República) aguardam o trânsito em julgado. Publicada em audiência, saem as partes intimadas". Após, indagou ao Ministério Público, ao réu e ao seu defensor se recorriam da sentença. A Defesa e o réu interpuseram recurso, com fundamento no art. 593, III, c do CPP, requerendo, o Defensor Público, vista para oferecimento das razões recursais. O MM Juiz de Direito então decidiu: "[r]ecebo o recurso interposto. Abra-se vista ao Defensor Público, para oferecimento das razões recursais". Ao final, às 17h30, o MM. Juiz de Direito dissolveu o Conselho de Sentença e dispensou seus membros. Nada mais. E para constar, foi lavrada a presente ata que, lido e achado conforme, segue devidamente assinada. Eu, Patricia Carla Carlini e Silva, Chefe de Seção Judiciário, nos termos do art. 152, III, do Código de Processo Civil, redigi este termo e após submeter à revisão do MM. Juiz de Direito e das partes, que nada opuseram à redação, a subscrevo digitalmente juntamente com o MM. Juiz de Direito, nos termos do artigo 1.269 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, dispensada a assinatura física a que alude o § 1º do mesmo

artigo diante da documentação por sistema audiovisual, conforme art. 25 da Resolução 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça.